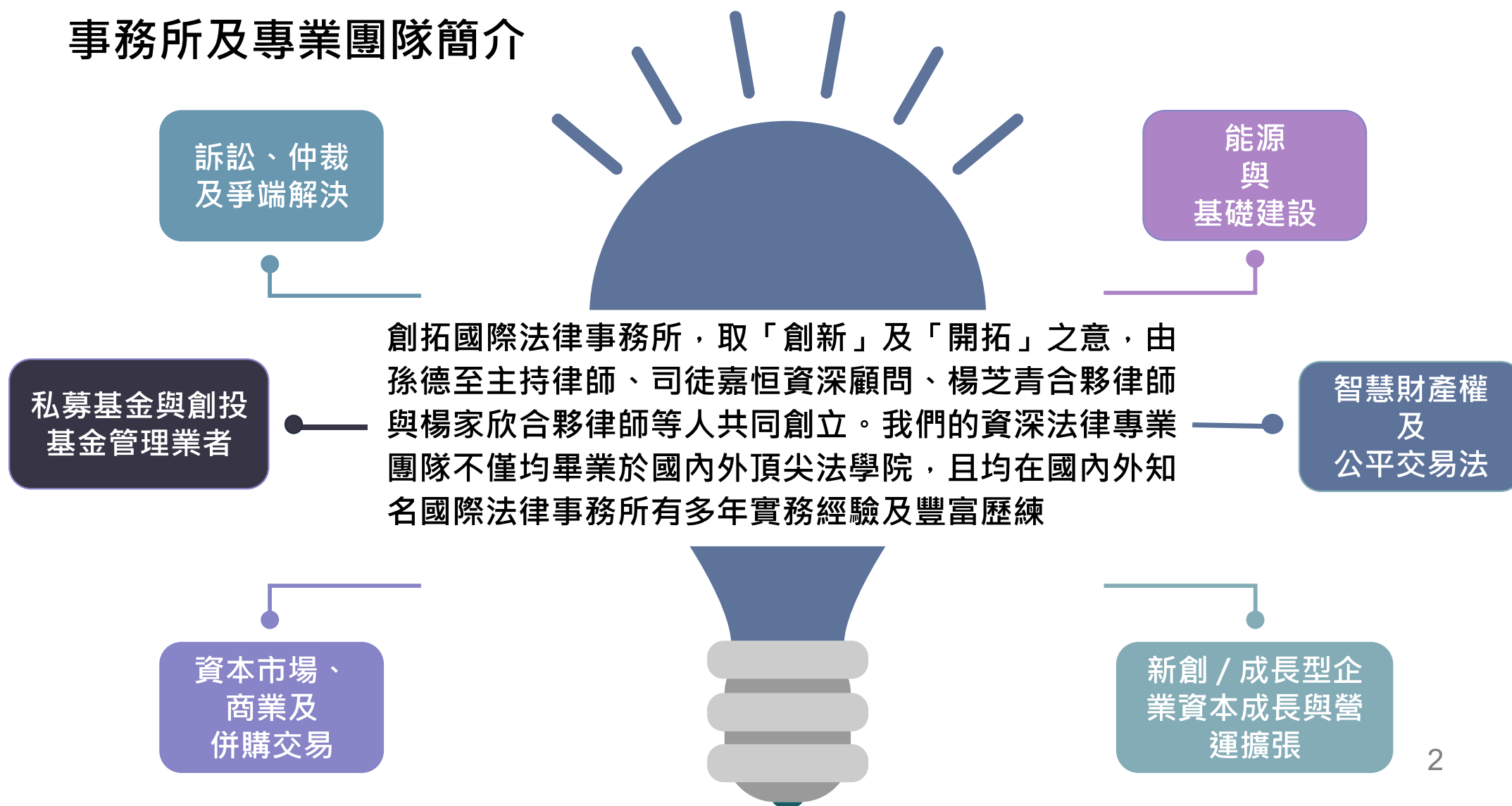




資本募集： 創業者、創業投資與資本市場的管制

- 司徒嘉恒資深顧問 / 創拓國際法律事務所
- 2025 年 10 月 18 日、11 月 1 日

事務所及專業團隊簡介



- 司徒嘉恒 (Seetoo Chiaheng)

- 資深顧問 / 商業及交易服務
律師資格：美國加州
- 學歷：國立臺灣大學經濟學士
國立中央大學產業經濟學碩士
美國伊利諾大學法科專業博士
- 電子郵件：chiaheng.seetoo@innovatus.com.tw
- 電話：02-7733-7067



-
- 司徒嘉恒先生曾任職於眾達國際法律事務所 (Jones Day)
 - 司徒先生是創拓國際法律事務所「商業及交易服務」部門的資深顧問。在資本市場、商業及併購交易等領域具有豐富經驗。他曾處理多家外國企業在臺灣成功第一上市，並協助臺灣上市櫃公司及家族企業處理發行海外有價證券、合資及跨國併購案件，產業領域包括半導體、紡織業、不動產與旅館開發、連鎖加盟餐飲、醫療診所、影視娛樂、電子商務等

content

01 | 創業者的法律環境

02 | **Venture Capital Investment** 常見投資條款

03 | **Corporate Venture Capital**

04 | 資本市場的管制原則



/01

創業者的法律環境



創業者在創業初期面對的問題

- 一. 選擇組織型態
- 二. 團隊成員的第一份合作協議
- 三. 技術股的迷思與出路
- 四. 尋找外部投資人
- 五. 商業模式的法律風險

選擇組織型態

事業的組織形態：獨資、合夥與公司有何差別？

- 「無限責任」vs.「有限責任」
- 「無限責任」的型態：獨資、普通合夥
- 「有限責任」的型態：有限公司、股份有限公司
- 何謂「有限責任」？

選擇組織型態

- 「無限責任」的意義：「個人造業個人擔」
- 獨資或合夥商號的債權人，有權利要求獨資出資人或合夥人用「個人資產」償還商號所欠債務，「直到還清為止」
- 債權人可以要求法院拍賣出資人 / 合夥人個人名下的不動產、查封銀行存款、強制扣薪等，以確保債權人的債權獲得清償
- 因此，一般而言，獨資 / 合夥商號並不適合較高風險的創業活動

選擇組織型態

- 「有限責任」的意義是：公司的欠債，與股東無關
- 公司的債權人，依據公司法的規定，只能向公司追償，不能要求公司的股東、董事、監察人、或經理人代替公司償還
 - [有限公司] 各股東對於公司之責任，以其出資額為限
 - [股份有限公司] 股東對於公司之責任，除第二項規定外，以繳清其股份之金額為限。
(第二項) 股東濫用公司之法人地位，致公司負擔特定債務且清償顯有困難，其情節重大而有必要者，該股東應負清償之責
- 區分：
 - 銀行要求董事長 / 大股東擔任連帶保證人
 - 股東濫用公司的「有限責任」保護遂行詐騙

選擇組織型態

關於「有限責任」的常見誤解

- 「公司欠債，與股東無關」 - 但如果股東擔任公司債務的保證人，公司無法清償債務時，債權人可以向保證人求償，而且「可及於保證人名下的財產」
- 本國商業銀行貸款實務上，經常要求公司負責人或大股東簽署連帶保證函

選擇組織型態

關於「有限責任」的常見誤解

- 股東濫用公司的「有限責任」保護遂行詐騙
- 案例：A 公司為 B 公司百分之百持股之股東，從事食品製造，平常業務來往皆由 B 公司出面簽訂契約，再由 A 公司之財務部門支付或收取價金。後來被發現，以 B 公司之名義所推出的產品有食安疑慮，因此有許多消費者向 B 公司提起訴訟，但 B 公司本身並無多少資產，且 A 公司並非契約當事人，也不是推出有食安疑慮產品之公司，導致許多消費者求償無門
- 問題：法院應該無視 B 公司的法人地位，直接要求 A 公司負責嗎？

選擇組織型態

本國公司組織型態

1. 有限公司
2. 股份有限公司（一般）
3. 股份有限公司（閉鎖性）

選擇組織型態

本國公司組織型態

1. 有限公司

優點：設立門檻低，一人就能成立

缺點：「人合性」太高

公司法假定，組成「有限公司」的股東具有人數少、互相熟識、較深入參與公司運作的特點。因此，個別股東如果因為意見不合而希望退出時，必須取得其他股東的同意。如果要新增股東，也必須取得其他股東的同意

選擇組織型態

本國公司組織型態

2. 股份有限公司

優點：股份可以自由轉讓，一股一表決權，內部運作方式有法律明文

缺點：管治成本較高

公司法假定，組成「股份有限公司」的股東人數較多、彼此不必熟識、股東極少參與公司運作，必須委由董事會和經理人處理。換言之，小股東對公司的控制影響力很低

董事、股東必須定期集會作成決議

選擇組織型態

本國公司組織型態

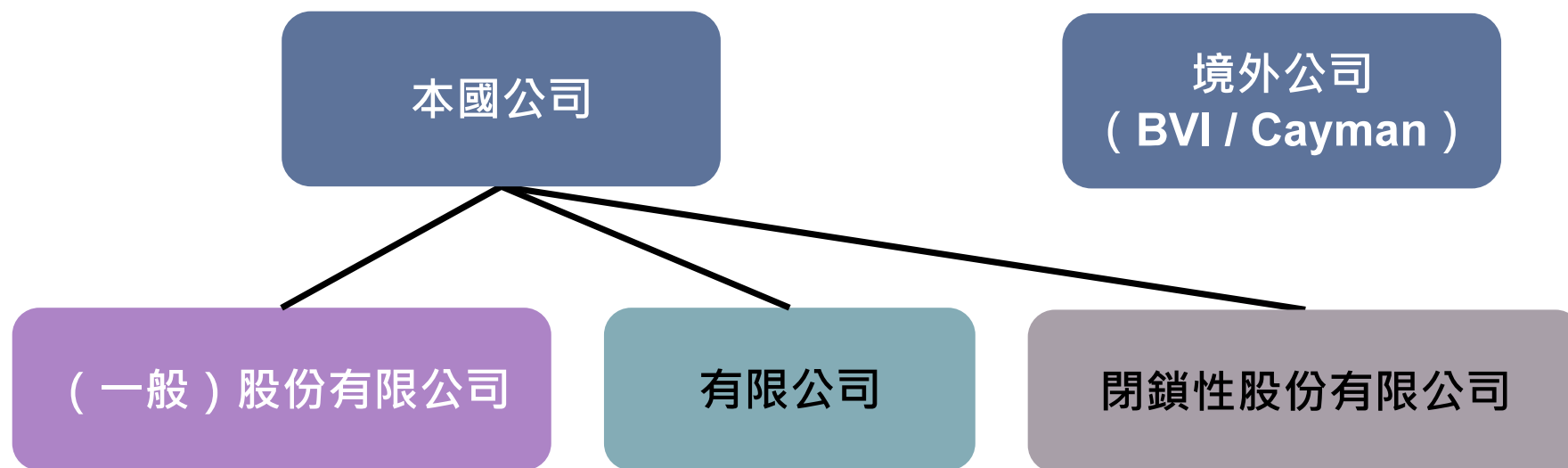
3. 股份有限公司（閉鎖型）

優點：尊重股東間的契約；治理架構有彈性；股權設計有較多可能性；允許勞務出資

缺點：股東人數有上限（不得超過 50 人）

公司法假定，使用閉鎖型「股份有限公司」的人是有一定經驗的創業家和具有豐富投資經驗的創投基金。法規允許設計複雜的股權與控制權架構，但一般人需要律師與會計師的指導才能充分理解

選擇組織型態



該選擇臺灣公司，還是境外公司？
選擇公司組織的型態與設立地點是複雜的考量

選擇組織型態

選擇組織設立地點時要考量的因素

1. 初期的潛在投資人與目標市場在哪裡？

本國資金為主 → 考慮設立本國公司

境外資金為主 → 考慮設立境外公司

2. 政府的補貼與獎勵？

創業項目若符合政府補貼獎勵的要件，考慮設立本國公司；反之可以考慮境外公司

3. 操作的彈性與操作的成本

本國公司操作彈性低，但操作成本便宜；

境外公司則相反，使用者必須在設立初期就委任會計師、律師等專業顧問

選擇組織型態

境外（ BVI / Cayman / US / Samoa... ）公司組織型態

- 優點：設立速度快、無須驗資、內部治理機制彈性高、未來募資架構彈性高
- 缺點：每年應繳特許費 **franchise fee** 以維持公司有效存續；語言障礙，例如公司內部文件以及與註冊代理人的溝通均以英文進行；潛在訴訟風險與成本高
- 某些租稅天堂如 **Seychelles, Samoa, Mauritius, Malta** 等地，因維持費用低，實務上常見，但法律支援難尋，潛在風險高



組織型態比較表

2017/10/23

項 目	獨資/工作室(行號)	普通合夥/工作室(行號)	有限公司	股份有限公司	閉鎖性股份有限公司
發起人(最低限制)	1位自然人	1位自然人	1位自然人	2位自然人/1位法人	2位自然人/1位法人
股東人數限制	1人	2人以上	1人以上	2人以上	50人
股東責任	無限責任	無限責任	有限責任	有限責任	有限責任
公開發行	NA	NA	NA	可	NA
最低資本額	NA	NA	NA	NA	NA
董事人數	NA	全體決議	1人以上	3人	3人
監察人	NA	NA	NA	1人	1人
出資種類	公司所需資產及技術	公司所需資產及技術	公司所需資產及技術	公司所需資產及技術	公司所需資產及技術/ 信用/勞務
股份轉讓限制	NA	全體同意	NA	NA	章程可限制
表決權限制	NA	全體同意	NA	NA	章程可限制
無面額股票	NA	NA	NA	NA	可

團隊成員的第一份合作協議

創業初期團隊成員最好有規範彼此間權利義務的書面合作協議

- 臺灣多數的創業家互相間往往僅有口頭約定
- 缺乏明確的書面約定，往往導致日後的糾紛；或讓糾紛處理更為困難，對事業的進展造成不利影響
- 「親兄弟，明算帳」：事業的合作方式與個人情感要有明確分割

團隊成員的第一份合作協議

有哪些股東，出資多少？

- 契約要載明出資人以及各自出資比例
- 契約上的出資人要與公司登記文件上呈現的股東資訊一致

許多創業團隊的部分出資成員，因為各種理由，不將自己的名字登記為股東。
如此最多僅有契約上的投資人權利，而沒有法律上的股東權利

團隊成員的第一份合作協議

有哪些股東，出資多少？

許多創業團隊的部分出資成員，因為各種理由，不將自己的名字登記為股東。
如此最多僅有契約上的投資人權利，而沒有法律上的股東權利

- 案例：A公司在登記資料上僅有二名股東（甲、乙），持股比例為 60:40。但A公司的投資協議，一共有 14 名投資人，名義上持股較多的甲，幫另外七名投資人代持，而各投資人對於公司未來走向意見不一，導致重大決策癱瘓

團隊成員的第一份合作協議

誰負責經營？

- 契約要載明治理架構：股東（會）、董事（會）及經理人
- 載明哪些股東有推薦若干董事席次的權利
- 規範董事（會）與經理人的權限。例如：若干金額以內的資本支出由董事會議決定，而不必取得全體投資股東的同意
- 重大變更（e.g. 合併、出售重大資產、解散清算）通常需要股東的多數（或一致）決議

重要

如果投資人與股東不一致，建議簽署代持協議，規範投票表決的方式

團隊成員的第一份合作協議

股東的資訊權

- 不論是哪個國家的公司法，股東都有最低限度的向經營階層取得公司營運現狀的資訊權
- 契約可以約定更多的資訊權，或資訊呈現的方式（e.g. 會計師查核 / 簽證）

團隊成員的第一份合作協議

主題四：股東退場的機制

股東想退出，如何處理？

- 依公司法第 167 條規定，「原則上」公司不得買回公司發行的股份。
- 其他股東有優先買回權，無人行使時才允許賣給外部人；約定行使的程序與價格決定方法
- 進階的安排：(1) 多數股東打算賣出時，少數股東有一併參與賣出的權利；或者(2) 多數股東打算賣出時，強迫少數股東一併參與賣出的權利
- 符合一定條件時，有賣出持股給其他股東的權利，或買進其他股東全部持股的權利

小結：創業團隊在合作時，應深入思考合作時的權利義務，並化為書面協議。切忌閉門造車，應尋求專業商務律師的建議

「技術股」的迷思

問題的本質

- 技術人員參加創業，經常詢問（或被詢問）是否可以取得「技術股」
- 新創團隊成員間，出資能力與技術能力有明顯落差；且
- 技術人員並未持有專利權、著作權等智慧財產權，因此無從以現行法規下「技術出資」程序要求（以可描述、可作為鑑價標的之技術組合投入公司，以換取股權），導致「如果純粹依照現金出資決定股權比例，無法給予創始技術人員足夠的利潤分享權益」
- 例如：初始成員有 A, B, C, D 四個人，想要一起合組公司製作電影。A 是導演，B 是攝影師，C 是編劇，這三人有技術能力但沒有資金，而 D 可以提供足夠的初始資金。如果純粹以現金出資能力定股權，D 會變成最大股東而失去「四個人共同合作」的原意

「技術股」的迷思

- 如果全部都是普通股，最後就會變成 A / B / C 三人拿到了「超過其實際現金出資」的股權，用以表彰其技術能力
- A / B / C 三人的持股，就是在臺灣新創圈中所謂的「技術股」
- 「技術股」的風險：
 - 解散清算時，金主必須與其他普通股股東一起參與剩餘財產的分配；
 - 如果採用分次認購，技術創始人以面額認購、初始金主以溢價認購，則未來技術創始人在處分其股權時，有可能面臨資本利得追稅的問題；
 - 金主與技術創始人之間的股權比例分配，由於涉及所創事業的估值（ valuation ），本身即是爭議的來源

「技術股」的迷思

- 此種「技術股」產生的問題：
 - 解散清算時，金主必須與其他普通股股東一起參與剩餘財產的分配，但 A/B/C 三人事實上並未投入相應的資金；
 - 如果採用分次認購，技術創始人以面額認購、初始金主以溢價認購，則未來技術創始人在處分其股權時，有可能面臨追稅的問題（國稅局認定，技術創始人取得的股份價值低估，中間的差額視為創始人的所得，必須補稅）；
 - 金主與技術創始人之間的股權比例分配，由於涉及所創事業的估值（**valuation**），本身即是爭議的來源

「技術股」的迷思

- 讓 A / B / C 三人拿到這些「技術股」的實務操作方式：
 - 設立閉鎖型公司，以勞務出資，衝高三人的持股比例
 - 三人各自向金主借錢出資
 - 用其他「應該付給公司的資金」充作三人的實際出資（X）

團隊成員的第一份合作協議

迷思：向金主借錢，再以自己名義出資？

- 個人對金主的債務是無限責任
- 如果不還，金主可以透過法院強制執行個人名下所有資產

團隊成員的第一份合作協議

迷思：「虛增公司資本」

- 案例：金主先投資，完成驗資後，再至銀行臨櫃提款，以提出的現金轉交給其他共同創辦人，公司再辦理增資，共同創辦人將該現金匯回公司帳號，充作新股股款
- 公司法第 9 條第 1 項：「公司應收之股款，股東並未實際繳納，而以申請文件表明收足，或股東雖已繳納而於登記後將股款發還股東，或任由股東收回者，公司負責人各處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰金。」

「技術股」的迷思

「技術股」的風險：

1. 某些實務上採用的方式不合法，可能有刑事責任
2. 勞務出資雖然合法，但面臨「立即交稅」的風險；
3. 解散清算時，金主必須與其他普通股股東一起參與剩餘財產的分配；
4. 如果採用分次認購，技術創始人以面額認購、初始金主以溢價認購，則未來技術創始人在處分其股權時，有可能面臨資本利得追稅的問題；
5. 金主與技術創始人之間的股權比例分配，由於涉及所創事業的估值（ valuation ），本身即是爭議的來源

「技術股」的迷思

如何解決「技術股」的問題

- 方案一：金主若為創始團隊的一員，可以選擇由金主認購普通股，而給予技術創始人足夠的認股選擇權；認股選擇權的「既得期程」應當與研發工作的里程碑相呼應。
- 方案二：使用特別股架構，金主的大部份資金用於認購「清算時具分配剩餘財產優先權但沒有表決權」的特別股，少部份資金認購普通股；優點在於能夠兼顧金主清算時的權益與創辦團隊的參與權益。
- 方案三：金主的大部份資金以貸款形式貸給事業主體，貸款契約中應約定：金主有將貸款轉換成股份的選擇權利，並約定轉換後占股比例與估值

商業模式的法律風險

在架構商業模式時，不可忽略外在的法律環境、風險與限制

- 案例一：銀行理專想架設網路平臺，供一般大眾直接在網路平臺上申購國內外的共同基金
銷售共同基金必須取得證券商或投顧、投信事業執照，從業人員亦有執照要求 - 金融業是高度管制行業
- 案例二：以網拍起家的時尚產業，其貨品主要採購來源位於中國大陸，但上游供應商不開立發票或銷貨單據。無法取得進項憑證，可能有違反商業會計法及營業稅法的風險
- 案例三：外銷產業，在歐盟及中東地區尋找代理商（agent）/ 經銷商（distributor）。歐盟及中東地區多個國家都有保護當地代理商或經銷商的法令，無法以契約準據法排除，即使合約合法終止或到期不再續約，仍可能面臨鉅額賠償責任

商業模式的法律風險

在架構商業模式時，不可忽略外在的法律環境、風險與限制

- 案例四：多層次傳銷或跨國連鎖加盟。多層次傳銷事業以及跨國連鎖加盟企業，在各國均受當地公平交易法令的規範，應洽詢律師關於當地的事前申報、許可的營業與宣傳方式的種種規定
- 案例五：「共享經濟」模式或金融科技 FinTech。網路與行動通訊的發展，促成了新的商業模式，衝擊原有的法令體系，例如 Uber 之於計程車牌照管制，或者區塊鏈代幣籌資之於原有的資本市場管制體系。如果新模式的潛能很大，法律策略必須是整體商業策略的一環

商業模式的法律風險

在架構商業模式時，不可忽略外在的法律環境、風險與限制

- 案例六：AI 大語言模型的訓練資料，仍然必須是「合法取得」的著作物



/02

Venture Capital Investment 常見投資條款

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

專業創投基金的特性



01

對象

早期、中期新創公司



02

風險

極高，成功機率低於 10%
(上市或併購出場)，其
餘均以失敗作收



03

經理人的報酬結構

每年 1.5% 至 3.5% 的基金
管理費、20-80 的資本利
得

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

專業創投基金的特性

- 投入資金是早期新創事業營運資金的最大宗來源
- 但所占股權與投入資金比例並不相稱。一般而言，A 輪投資人取得的股份，可能僅占 A 輪投資全部完成後，新創事業已發行股份總數的 20% - 25%
- 由於失敗機率高，創投基金希望在失敗時盡可能取回剩餘的投入資金（透過清算剩餘財產的法律形式）

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

- 常見的創投投資條款



Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

價格

1. 創投投資 [x] 元，取得相當於 [y%] 的股權
2. 股份多為特別股，具有在「清算事件」發生時，優先取回原始投資額的權利
3. 股權是以「充分稀釋」的比例計算，考慮到其他已發行並可以轉換為股權的認股權憑證、可轉換債

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

估值：投前（pre-money）與投後（post-money）

- 投前估值（pre-money valuation）：新創公司接受新一輪投資以前的公司估值
- 投後估值（post-money valuation）：接受新一輪投資以後，公司的估值
- $[\text{Post-money valuation}] = [\text{Pre-money valuation}] + [\text{the amount of new equity from outside investors}]$
- 舉例：一間公司的「投前估值」為一億元，創投在新一輪募資預計投入 \$25M；投後估值為 \$125M，創投持有投後的 20% 股權
- 實務上，雙方談判的真正重點在於：「投前估值」能否達成共識？

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

價格

- 創投投資的每股價格，與被投資新創事業的「估值」valuation 有關
- 「估值」的概念始於財務管理，基於投資方對於被投資事業未來發展潛力與預期現金流的估算而得到
- 但是，早期新創事業大多仍在虧損階段，產生不了自由現金流，因此「估值」成為一種藝術，大多是以「這一筆錢投進去以後，能夠對市場產生多大的影響（使用者、營收...）」來推算其潛在價值
- 專業創投在早期階段，大多傾向低估公司的估值，以盡可能低的金額取得足夠多的股份，理由是創投需要出場以實現獲利，壓價也就是壓低成本

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

清算事件 (liquidation event)

- 並不單指公司法定義下的解散清算、破產清算
- 在投資契約中，通常還包括可能的「出場事件」，例如出售新創事業的全部或主要部分營業、第三方收購新創事業的大部分股權、或者被第三方合併後，原新創事業的股東不再具有控制主導權的情形
- 新創事業「被併購」時，意思是投資人通常有變現或增值的機會

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

清算事件 (liquidation event)

- 新創事業的營運資金來自於創投
- 新創事業不論成敗，創投都希望在退場時優先收回投入的資金
- 創投優先收回金額的上限，相當於原始投入金額的一定倍數（通常為 1x，實務上見過 1.2x 至 1.5x），稱為 liquidation preference（清算倍數）

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

清算事件 (liquidation event)

- 創投有時候會要求，在取得 liquidation preference 之後，其特別股還可以轉換成普通股，再和其他的普通股一併參與分配，一般而言稱為「participation right」（參與分配權）

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

反稀釋條款

- 特別股股東（即創投投資人），有權利在滿足一定條件的前提下，依照「特別股發行價格」除以轉換當時的「特別股轉換價格」所得之比例，將其持有的特別股，轉換為普通股
- **IPO** 時，證券交易所一般不會允許特別股掛牌交易，所以有轉換機制
- 轉換價格的初始值等於原始發行價格，意思是特別股轉換為普通股的比例為一比一

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

反稀釋條款

- 如果新創公司未來發行的新股價格，低於現有特別股的原始認購價格，代表新一輪的估值下調（down-round financing），這將稀釋前一輪投資人透過特別股轉換可取得的普通股股份比例
- 為避免稀釋，原有特別股的「轉換價格」將調降，此時原有特別股股東有權轉換為更多普通股
- 轉換原則：weighted average vs. full ratchet

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

反稀釋條款：full ratchet

- 設甲公司有 100 萬股的普通股以及 100 萬股的可轉換特別股；普通股全部為新創團隊持有，而特別股全部為創投持有，轉換價格為每股 10 元
- 甲公司若決定以每股 1 元的價格發行 50,000 股新股，特別股的轉換價格將直接降至每股 1 元，此時公司取得了 50,000 元的新一輪資金，但特別股股東的轉換比例將變成一比十（即 100 萬特別股可轉換為 1000 萬普通股），新創團隊的持股比例將低於 10%
- 面臨此種狀況的新創團隊必須立即決定：究竟是賭這筆救急資金可以扭轉局勢？還是應該宣布解散、終止創業計劃？

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

反稀釋條款：weighted average

- 加權平均法的轉換價格調整機制，可以保護前一輪特別股投資人的權益；將「新股發行數目」納入反稀釋計算的考量中，可同時兼顧新創團隊（普通股股東）的權益，不致於因為新一輪募資的估值較低而導致新創團隊持股比例大幅降低

adjusted C.P.

= (original C.P.)

$$* \frac{[(no. of total c.s.) + (no. of newly issued c.s.) * (issuing price of new c.s.) / (original C.P.)]}{[(no. of total c.s.) + (no. of newly issued c.s.)]}$$

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

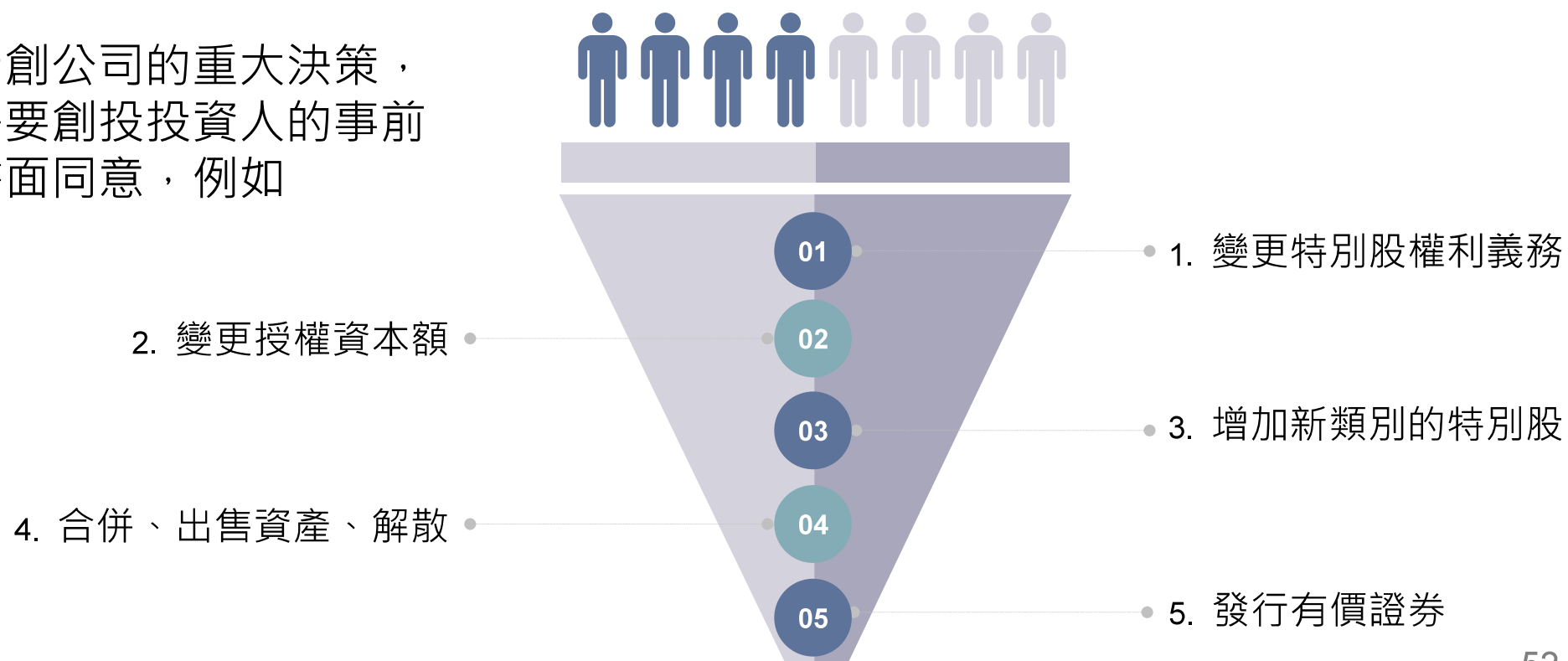
反稀釋條款的實際作用

- 「估值」是反應「對未來發展前景的預期」；每一輪募資，估值不斷升高，意思是「新創事業的成長與擴張，導致它的未來價值不斷升高」
- 「估值下調」的意思是，新一輪投資人對於新創事業的現況與前景不再看好
- 「反稀釋條款」啟動之後，經營團隊的持股比例將大幅下降，因此需要思考是否仍要繼續募資以維持營運
- 在矽谷，因為有「反稀釋條款」的存在，因此常有新創事業經營團隊認為不值得繼續經營，而放手讓公司破產的情形

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

保護條款

- 新創公司的重大決策，需要創投投資人的事前書面同意，例如



Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

保護條款的實際作用

- 新創投資人一般而言不會過度介入新創事業的日常營運
- 但需要確保對於重大決策的知情權與同意權，尤其是涉及股本變動與重大資本支出的項目

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

優先承購權

- 新創公司發行新股時，原有的特別股股東有優先認購的權利，以免股權被稀釋
- 普通股股東（創始團隊）出售持股時，特別股股東有優先按照第三方出價收購的權利
- 主要的用意是，透過優先承購權的機制，增加售股的難度，避免創始團隊提早套現離場，也起到「過濾」新進投資人 / 股東的作用

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

Pay to Play

- 在某些符合約定的條件下，若特別股股東不參與公司的增資，它的特別股將被轉換為普通股並喪失特別股的權利
- 對新創團隊有利，通常約定的先決條件是達成某些特定的財務或業務指標

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

贖回權

- 在滿足一定條件的前提下（例如投資滿一定年限），特別股股東有權請求公司以一定價格贖回其股份
- 贖回價格通常是原始認購價格的一定倍數（例如 1.5x）

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

贖回權

- 有一種可能性是：創業成功，公司能賺錢，但長不大無法 IPO 上市，若是併購則賣相不佳
- 特別股股東在此時會行使贖回權以求退場
- 實務上，曾經見過贖回權條款中納入「若公司無法履行贖回義務，投資方有權增加董事會席次並指派新增席次之董事」，在公司營運危機時可能造成經營權爭奪戰

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

員工的股份或認股權

- 創辦人股份，或員工認股權，必須服務滿一定期限，才能完全取得或可以行使
- 如果員工努力工作，提升公司價值，公司成長新增的價值將透過員工認股權，回報給員工。在員工認股權辦法、以及個別員工在到職時，依據公司當時有效的認股權辦法，簽署的員工認股權契約規定的範圍內，員工可以選擇行使認股權，取得公司的股份而成為股東
- 如果期限未滿以前離職，將喪失認股權；有助於創始團隊成員盡可能留在原公司

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

員工的股份或認股權

- 既得期程（vesting schedule）：員工必須服務滿一定期間，他才可以完整行使他取得的員工認股權
- 行使價格：就是員工在行使其「既得」的認股權，取得公司的股份時，所必須繳納的每股價格。在臺灣，新創公司的員工認股權辦法，行使價格通常極低，因此員工真正行使認股權時，公司的每股估值，通常遠高於行使價格
- 按中華民國現行稅法，員工行使認股權當日，股票之「時價」超過員工認股價格之差額部分，為所得稅法第 14 條第 1 項第 10 類規定之其他所得，應計入行使年度員工的所得額並予以課稅。也就是說，員工取得股份時，如果公司還沒有成為興櫃或上市 / 櫃公司，股份缺乏流動性而很難出售變現，員工必須先籌一筆現金交稅
- 《產業創新條例》第 19-1 條修正以後，臺灣公司的員工認股權在行使時，如果取得的股份價值低於新臺幣 500 萬元，可以選擇緩課，緩課之課徵時點，為股票實際轉讓年度或可處分年度，但是員工自取得股票日起，必須持有股票達兩年以上，及繼續在該公司服務累計達兩年以上。員工可選擇其收入以「取得日時價」或「轉讓日時價」孰低者課稅

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

員工的股份或認股權：望梅止渴的 Gogoro 認股權

- 臺灣電動機車龍頭 Gogoro 於 2022 年 4 月初在美國 NASDAQ 上市，但隨即傳出有勞資爭議，多名離職員工上法院向 Gogoro 提起民事訴訟，指控 Gogoro 多年前承諾配股給員工，列為薪資、獎酬一部分，卻在美國上市前大量逼退勞工，要求勞工簽下放棄股票同意書
- 事實真相：在認股權計劃中，要求員工必須將「行使認股權後取得的股份」放入創辦人可以控制的「管理信託」，且上市後屆滿一年才能取回；部份資深員工在取得取回股份資格前，被 Gogoro 以各種理由解任

Venture Capital Investment 常見的投資契約條款

「中職有中職的玩法」

- 臺灣於 2018 年修正公司法、放寬特別股條款相關約束後，實務上已有新創投資人以「不得轉讓之特別股」綁住新創團隊，自己取得普通股，且持股比例往往接近或超過半數，並且占有董事會過半席次
- 主要考量：破產 / 清算法制效率低下；新創融資環境不成熟，公司營運仍高度依賴商業銀行法人金融體系提供後續資金；上市、併購出場機制有待完善
- 傳統產業跨足新創投資常有此種現象



/03

Corporate Venture Capital

Corporate Venture Capital

定義：

- 由上市櫃公司直接主導運作的風險投資（venture capital）事業部門
- 來源為公司之剩餘資金，直接投資新創事業
- 該新創事業的創辦團隊大多不是來自公司內部
- 通常不委由外部的創投基金經理人管理；但必要時，可以與外部創投基金一併行動

Corporate Venture Capital

投資方向



以類似一般創投基金的方式，投資新創事業，以上市或併購出場後的資本利得為主要獲利來源



依據公司自身的競爭優勢，投資新創事業，重點在於增益或創造公司本身的價值；依照與原本事業優勢的關係，可分為**驅動型**、**培植養成型**與**新創實驗型**

Corporate Venture Capital



- 策略型投資的型態：驅動型（Driving）
 - 轉投資對象，係現有事業發展策略的延伸；與現有事業的營運關係較為緊密
 - 案例：本業為測試分析儀器製造商的 **Agilent Technologies**，其創投部門在 2002 至 2005 年間投資的對象，多與無線通訊、生命科學、光學通訊有關
 - **Microsoft** 在 2000 年代初期，投資多家使用 .NET 平臺架設網路服務的新創公司

Corporate Venture Capital



- 策略型投資的型態：驅動型（Driving）
 - 由於重點在於促成母公司本業的成長，因此對於轉投資效益，相較於一般創投基金，較為不重視
 - 但如果母公司現有的策略、技術並不具優勢，驅動型投資亦無法提供扭轉局勢的潛力

Corporate Venture Capital



- 策略型投資的型態：培植養成型（Enabling）
 - 轉投資事業有助於母公司的發展策略，但與母公司現有的營運模式關係較小
 - 關鍵字是「互補」
 - 培植與母公司產品、技術密切相關的生態系
 - 例如供應商、下游應用發展商

Corporate Venture Capital



- 策略型投資的型態：培植養成型（Enabling）
 - 案例：Intel Capital
 - 主要轉投資對象，為使用 Intel 微處理器發展先進應用的廠商
 - 自 1991 年至 2024 年，轉投資家數到達 1,800+ 家，超過 700 件以上市或併購方式出場
 - 知名案件如 Broadcom, Citrix, MySQL, VMWare
 - 2024 年，投資金額維持在 \$400M，以 AI、硬體運算、類神經網路 / 深度學習為主軸

Corporate Venture Capital



- 策略型投資的型態：培植養成型（Enabling）
 - Intel Capital（續）
 - Intel Capital 投資的目的是培養生態系，因此不對轉投資事業的營運與發展狀況過多干預
 - Intel Capital 經常與外部創投基金合作，由外部創投擔任投資監管的角色
 - Intel Capital 的投資報酬率，使得長期的後續投資成為可能
 - 但 Intel Capital 的成功，並無法挽救 Intel 的本業，Intel Capital 將於 2025 年被分拆出去成為獨立事業

Corporate Venture Capital



- 策略型投資的型態：培植養成型（Enabling）
 - 案例：Merck
 - Merck 旗下的創投部門的轉投資，以輔助、加速 Merck 本業新藥開發流程為關注焦點（例如能夠更快速篩選適合新藥臨床試驗的病人）
 - 與 Intel Capital 類似，轉投資事業不需要有極高的財務回報

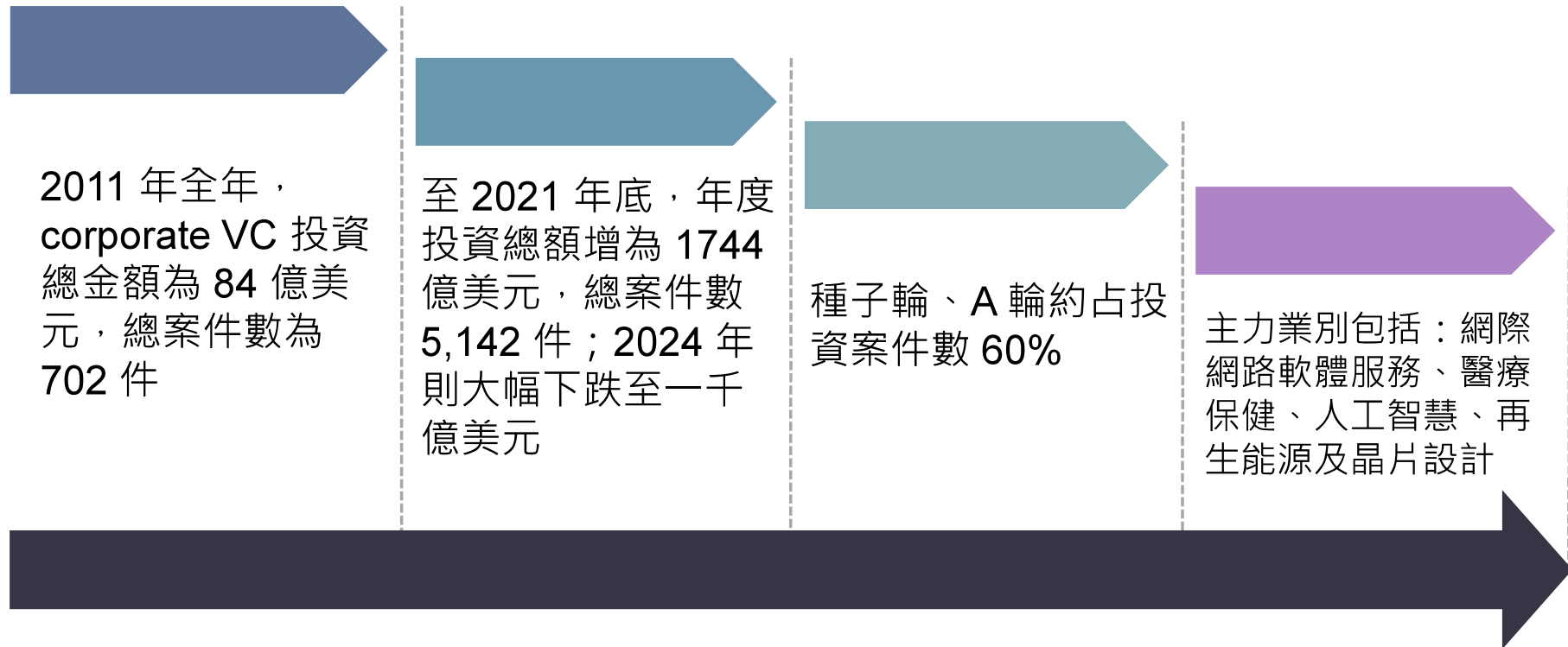
Corporate Venture Capital



- 策略型投資的型態：新創實驗型（Emergent）
 - 投資對象的業務與母公司的營運能力有密切關係，但與現有的策略無關
 - 通常為「破壞式」新技術的發展，或打入全新目標市場，與母公司現有能力及策略不相容者

Corporate Venture Capital

發展趨勢



Corporate Venture Capital

發展趨勢

- 2023 年投資案件數前十名分別為 Mitsubishi UFJ Capital, SMBC Venture Capital, Mizuho Capital, Google Ventures, KB Investment, Samsung NEXT, SBI Investment, Mitsubishi Sumitomo Insurance Venture Capital, SDIC Venture Capital (國投資本)
- 日系大商社之金融機構 (三菱、住友、瑞穗、SBI)、韓系機構投資人 (KB Investment, Samsung NEXT) 成為全球 CVC 的主角，疫情前一度十分活躍的中國 CVC，只剩國營的國投資本。美國系統的 CVC 也只有 Google Ventures 保持活躍

Data Source:

[CB Insights Corporate Venture Capital Report 2023](#)

Corporate Venture Capital

- 實證研究
- 資訊工程、計算機硬體科技的策略性創投表現最佳，為母公司創造最多新價值
- 財務性質投資，長期而言表現不如專業創投，可能與經理人報酬結構差異有關



/04

資本市場的管制原則

資本市場的管制原則

U.S. Securities Act of 1933

- 為保護投資人而制定，美國聯邦政府立法
- 立法宗旨是「避免詐欺」
- 保護方式：發行「有價證券」向不特定大眾籌集資金時，發行公司必須提供完整且真實、正確的資訊揭露
- 這些資訊包括經過會計師查核簽證的財務報表、公司業務、有價證券的權利義務，風險事項
- 若揭露資訊不實，發行公司、承銷商、公司負責人均有賠償責任

資本市場的管制原則

思考：

- 投資人需要保護嗎？不同的投資人，需要的保護方式都一樣嗎？
Goldman Sachs, Warren Buffett 或者 Bill Gates 需要政府保護他不受騙嗎？
- 什麼是「有價證券」？
- 股票、債券是，「合資買地種咖啡」算不算？
- 為了保護投資人，代價是「向大眾募資」這件事的成本墊高了：請會計師、請律師、請證券商（投資銀行），都需要付費

資本市場的管制原則

思考：

- 因此，資本市場的管制，就是兩種力量的互相拉鋸：政府保護投資人，以及募資者迴避或降低「遵守投資人保護措施」造成額外負擔的動力

證券交易法

第 6 條

- 本法所稱有價證券，指政府債券、公司股票、公司債券及經主管機關核定之其他有價證券新股認購權利證書、新股權利證書及前項各種有價證券之價款繳納憑證或表明其權利之證書，視為有價證券前二項規定之有價證券，未印製表示其權利之實體有價證券者，亦視為有價證券

比較：美國 **Howey Test**

- 「將資金投入共同營業項目，而利潤完全來自於他人之努力
(Investment of money in a common enterprise with profits to come
solely from the efforts of others.) 」之條件者，其表彰投資人對共同營業項目得主張權利之文件即構成有價證券

金融法規帝王條款：吸金

- 銀行法第 5-1 條

所謂的收受存款，謂向不特定多數人收受款項或吸收資金，並約定返還本金或給付相當或高於本金之行為

- 銀行法第 29-1 條

以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論

金融法規帝王條款

- 銀行法第 125 條第 1 項

違反第二十九條第一項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金

金融法規帝王條款

- 法院判決（96 年度台上字第 4806 刑事判決）

所謂『收受存款』，該法第五條之一係規定：『本法稱收受存款，謂向不特定多數人收受款項或吸收資金，並約定返還本金或給付相當或高於本金之行為』，至於以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金之行為，若已約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，則係以收受存款論，復為同法第二十九條之一所明定。則行為人若係向不特定多數人收受款項或吸收資金，並約定返還本金或給付相當或高於本金者，即係銀行法所稱之存款業務；惟若係以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向『多數人』或『不特定之人』收受款項或吸收資金者，必以其約定或給付與本金『顯不相當』之紅利、利息、股息或其他報酬者，始得以收受存款論；二者構成要件不同，不可混淆

金融法規帝王條款

- 法院判決（92 年度台上字第 1934 刑事判決）

所謂「匯兌業務」，係指行為人不經由現金之輸送，而藉與在他地之分支機構或特定人間之資金清算，經常為其客戶辦理異地間款項之收付，以清理客戶與第三人間債權債務關係或完成資金轉移之行為

證券交易法

- 證券交易法第 22 條第 1 項
有價證券之募集及發行，除政府債券或經主管機關核定之其他有價證券外，非向主管機關申報生效後，不得為之

證券交易法

- 證券交易法第 174 條第 2 項

有下列情事之一者，處五年以下有期徒刑，得科或併科新臺幣一千五百萬元以下罰金：

(略)

三、違反第二十二條第一項至第三項規定

討論

- 趙○○於民國 100 年 3、4 月間，經由姓名年籍不詳自稱「陳○○」之女子介紹，而得知址設於大陸地區澳門之聯合基因國際有限公司（下稱聯合基因國際公司）開放基因檢查，至澳門經由姓名年籍不詳自稱聯合基因公司職員「郭○○」之介紹，並得知該公司對外開放投資，而聯合基因國際公司於所設網頁（網址：www.ugig.org）中設置「投資論壇」、「財富論壇」等平台供投資人登錄，所購買之投資金額及獲利均以網路投資者於聯合基因國際公司網站開立帳戶後，其所投入金額將轉換為電子貨幣，其單位等於美金，投資者即成為會員，所購買之投資金額及獲利均以網路虛擬電子貨幣形式存於虛擬電子錢包帳戶內，會員間登錄上開「投資論壇」、「財富論壇」後得於網站內自由移轉電子貨幣

（續）

討論

- 自 100 年 10 月起，聯合基因國際公司推出「UGI B 專案」之投資專案，分為美金 1,000、3,000 及 6,000 元三種投資單位（即宣傳文件上所載之 M、M1 及 M2 會員），並依不同之單位，並以 180 個工作日為 1 期加以計算，每日分別依上述會員資格給予與本金顯不相當之每日 1%、1.5% 及 2% 紅利獎金（依每年 250 個工作日換算年利率為 250%、375% 及 500%）
- 上開獎金均係以網路虛擬電子貨幣形式存於虛擬電子錢包帳戶內，惟投資人如有需要，可於聯合基因公司上開網站填寫申請書指定帳戶，公司再將款項匯付予投資人

小結

- 吸金
- 發行有價證券
- 洗錢

金管會對「證券型代幣發行 (Security Token Offering, STO) 相關規範」

2019/6/27

- 金管會表示，為將具證券性質之虛擬通貨納入管理，將先發布證券交易法第 6 條函令，核定具證券性質之虛擬通貨為證券交易法所稱之有價證券，並於近期辦理證券商設置標準等相關法規之預告程序，法規預告期滿後，將併相關函令及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心另訂之管理辦法與相關規定發布施行
- 募資金額新臺幣 (下同) 3000 萬元 (含) 以下豁免其應依證券交易法第 22 條第 1 項之申報義務
- 募資金額 3000 萬元以上應依「金融科技發展與創新實驗條例」申請沙盒實驗

發行規範

- 一. 資格條件：依我國公司法組織，且非屬上市、上櫃及興櫃之股份有限公司
- 二. 募資對象及限額：僅限專業投資人得參與認購，專業投資人之自然人認購限額為每一 **STO** 案不得逾 30 萬元
- 三. 發行流程：發行人限透過同一平台募資，平台業者應確認發行人符合相關應備條件及編製公開說明書。如係平台業者自行發行 **STO**，應由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心複核後始得辦理

發行規範

- 一. **STO 買賣方式**：由平台業者申請取得證券自營商執照，對 **STO** 進行議價買賣，平台業者為每筆交易之相對方，另為供市場遵循及價格形成，平台業者應本於專業判斷，視市場狀況適時提供合理之參考報價（應採雙邊報價），且僅限單一平台交易
- 二. **交易額度限制**：專業投資人之自然人對每一 **STO** 案持有餘額不得逾 30 萬元，另每日每檔 **STO** 之交易量不得逾該檔 **STO** 之發行量 50%
- 三. **其他機制**：為達對價格異常波動之 **STO** 適時冷卻的效果，將訂有相關價格穩定機制

STO 買賣平台業者

- 一. 資格條件：應取得證券自營商許可證照，最低實收資本額為 1 億元，營業保證金 1000 萬元
- 二. 受理募資額度：單一平台受理之 STO 豁免案件，其所有發行人募資金額總計不得逾 1 億元。且單一平台受理第一檔 STO 交易滿一年後始能再受理第二檔 STO 之發行
- 三. 辦理 STO 移轉及保管業務：為維護投資人權益及確保交易資料之保存，平台業者應與臺灣集中保管結算所簽約，由平台業者每日傳輸異動資料及餘額明細資料等交易資訊予臺灣集中保管結算所以為備份，並由臺灣集中保管結算所提供投資人查詢 STO 餘額服務，以協助各投資人確認其 STO 交易資訊之正確性

STO 買賣平台業者

- 四. 為控管防制洗錢風險，避免特定犯罪所得以虛擬通貨認購或交易之匿名性風險，並考量以虛擬通貨作為資金來源，相關舉證及查證作業較為困難，故 **STO** 之認購及買賣應採實名制，並限由同名銀行帳戶以新臺幣匯出、入款方式辦理
- 五. 有關發行、買賣方式及限制暨平台業者之管理規範，將授權財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心另訂之



問題與討論

如有任何問題，請隨時與我們聯繫

創拓國際法律事務所
www.innovatus.com.tw